

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4788/2536

บริษัท เอส พี คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

บริษัท ชัชดากรุ๊ป จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีความผิดต่อส่วนตัวในชั้นฎีกาแต่คดีสำหรับ
จำเลยที่ 1 ถึงที่สุดไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์
โจทก์จึง ขอลถอนฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสระบุรี
จำนวน 4 ฉบับ ให้แก่โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ ครั้นเช็คดังกล่าวถึงกำหนดชำระ
โจทก์ได้นำเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงินปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการ
จ่ายเงินทั้งสี่ฉบับ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 การกระทำของจำเลยทั้งสาม
เป็นความผิดหลายกรรม ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 91 สำหรับจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ให้ลงโทษตามเช็ค 4 ฉบับ รวม 4 กระทั่ง รวมปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 28,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ให้ลงโทษตามเช็คทั้ง 4 ฉบับ รวม 4 กระทั่ง รวมจำคุกจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 คนละ 1 ปี 8 เดือน จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ปรับจำเลยที่ 1 จำนวน 14,000 บาท จำคุก จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 คนละ 10 เดือน

จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ศาลอุทธรณ์ อนุญาต ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ตามเช็คทั้ง 4 ฉบับ รวม 4 กระทั่ง รวมจำคุก 10 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มี กำหนด 5 เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่สุดไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้นเนื่องจากจำเลยที่ 1 ไม่ได้อุทธรณ์โจทก์จึงขอถอนฟ้องคดีสำหรับจำเลยที่ 1 ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 นั้น เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คดีสำหรับจำเลยที่ 2 นั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอน ฟ้องในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์ถอน

ฟ้องได้ และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 39(2)

พิพากษายกฎีกาจำเลยที่ 1 ให้จำหน่ายคดีสำหรับจำเลยที่ 2จากสารบบความ

(มงคล สระภูณ-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>